발송번호: 9-5-2014-087444536
발송일자: 2014.12.22.
제출기일: 2015.02.22.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출원인	**성명**	주식회사 엘지유플러스 (출원인코드: 119980968016)
	주소	
대리인	**성명**	박영복 외 2 명
	주소	
발명자	**성명**	김기환
	주소	
발명자	**성명**	남상진
	주소	
발명자	**성명**	오대진
	주소	
발명자	**성명**	조중혁
	주소	
출원번호		10-2014-0002880
출원일자		2014.01.09.
발명의 명칭		타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법 및 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2015.02.22.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2015.02.22.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-26항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제21항 내지 제22항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제1항 내지 제6항, 제10항 내지 제20항, 제25항 내지 제26항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제7-9, 23-24항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제21항 내지 제22항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 제21항 및 제22항에 기재된 '선호도가 높은 컨텐츠'는 그 의미하는 바가 불명료하여 청구범위를 특정할 수 없습니다.

따라서 청구항 제21항 및 제22항은 특허법 제42조제4항제2호에 위배되어 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제6항, 제10항 내지 제20항, 제25항 내지 제26항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명1: 한국공개특허 제10-2010-0049200호(2010.05.12.)
인용발명2: 한국공개특허 제10-2008-0101576호(2008.11.21.)
인용발명3: 일본공개특허 제2005-176134호(2005.06.30.)

2-1. 청구항 제1항(독립항)
제1항은 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 단계와 인디케이터의 위치에 대응하는 컨텐츠 리스트를 포함하는 컨텐츠 표시 창을 표시하는 단계를 포함하는 컨텐츠 표시 방법에 대한 발명입니다.

이에 대응되는 인용발명1의 도면 제4-8도 및 상세한 설명 단락 [0092]-[0120]에는 타임라인에 따라 컨텐츠를 표시하는 방법이 기재되어 있고, 인용발명2의 도면 제1-5도 및 상세한 설명에는 이미지를 타임라인에 따라 배열하는 방법이 기재되어 있으며, 이는 타임라인 바 기반의 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하고자 하는 출원발명의 해결과제와 동일합니다.

인용발명1의 구성을 살펴보면,

1) 인용발명1의 시간정보가 포함된 컨텐츠를 타임라인과 함께 표시하는 특징(단락 [0095]-[0096] 및 청구항 제1항 참조)은 출원발명의 타임라인 바를 표시하는 단계와 동일하고,
2) 인용발명1의 복수의 컨텐츠들 중에서 시간범위에 포함되는 콘텐츠들을 타임라인을 따라 아이콘 또는 썸네일로 표시하는 특징(청구항 제1-2항 참조)은 출원발명의 컨텐츠 표시창을 표시하는 단계와 동일합니다.

단지 출원발명은 인용발명1과 비교하여 인디케이터를 더 표시하는 것에 일부 차이점이 있으나, 상기 차이점은 인용발명2의 도면 제1도에서 타임라인 상에 인디케이터를 더 표시하는 특징과 동일합니다.

상기 인용발명1과 인용발명2는 타임라인 바를 이용하여 컨텐츠를 표시하고자 하는 공통된 기술적 특징을 가지고 있습니다. 따라서 제1항에 기재된 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명1과 인용발명2를 단순 결합하여 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않습니다.

2-2. 청구항 제2항 및 제3항(종속항)
제2항은 타임라인 바에 눈금자가 포함되고 인디케이터는 중앙에 고정되는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명3의 도면 제2도 및 단락 [0034]에서 타임라인 상에 눈금이 표시되고, 현재 시각을 가리키는 마커(38)가 중앙 위치에 고정되어 표시되는 특징을 통상의 기술자가 인용발명1-2와 단순 결합하여 발명할 수 있습니다.

2-3. 청구항 제4항(종속항)
제4항은 컨텐츠를 인디케이터의 상단 중앙에 표시하는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명2의 타임라인상의 커서 위치에 대응되는 중앙에 컨텐츠를 표시하는 특징(도면 제1,4도 참조)과 동일합니다.

2-4. 청구항 제5항 및 제6항(종속항)
제5항 및 제6항은 버튼 선택에 따라 시간대가 변경되고, 인디케이터에 시간이 표시되는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명1의 시간범위가 사용자의 선택에 따라 설정되는 특징(청구항 제6항 참조) 및 시간을 확대하여 표시하는 특징(도면 제5도 참조)과 인용발명2의 타임라인상의 커서에 촬영날짜를 표시하는 특징으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-5. 청구항 제10항 내지 제13항(종속항)
제10항 내지 제13항은 눈금자에 시간 또는 날짜가 표시되면, 컨텐츠 표시 창 또는 인디케이터에 날짜 또는 시간 정보를 더 표시하는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명1의 타임라인에 일 정보가 표시되면 컨텐츠 표시 영역에 년도와 월 정보가 표시되는 특징 및 인용발명2의 특정 컨텐츠를 선택하도록 커서를 움직이면 해당 날짜가 커서 옆에 표시되는 특징으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-6. 청구항 제14항 및 제15항(종속항)
제14항 및 제15항은 컨텐츠가 날짜 또는 시간 순으로 정렬되고, 플릭 동작으로 조회되는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명1 또는 인용발명2의 컨텐츠가 시간 또는 날짜 순으로 정렬되고 사용자의 터치 동작에 의해 컨텐츠가 표시되는 특징과 동일합니다.

2-7. 청구항 제16항 및 제17항(종속항)
제16항 및 제17항은 시간 또는 날짜의 변경 또는 이동에 따라 컨텐츠를 표시하는 날짜 및 시간이 변경되는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명1의 날짜에 따른 컨텐츠가 선택되면 타임라인의 중앙에 표시되는 날짜가 변경되어 표시되는 특징으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-8. 청구항 제18항(종속항)
제18항은 컨텐츠 표시 창이 적층 구조로 표시되는 것에 특징이 있고, 이는 인용발명1 내지 인용발명3에 명시적으로 기재되어 있지 않습니다. 그러나 선택되어 표시되는 컨텐츠를 제외한 나머지 컨텐츠를 중첩되는 형상으로 표시하는 것은 통상의 기술자에게는 단순 설계 변경 사항에 불과하므로 진보성이 인정되지 않습니다.

2-9. 청구항 제19항 및 제20항(종속항)
제19항 및 제20항은 날짜에 따라 컨텐츠가 정렬되어 표시되거나, 탭된 눈금이 중앙에 위치하도록 윈도우가 이동하는 것에 특징이 있으나, 이는 인용발명1 또는 인용발명3의 날짜에 따라 컨텐츠가 정렬되어 표시되고, 인용발명3의 마커의 위치가 중앙에 고정되어 표시되는 것에 대응하여 컨텐츠 영역이 이동되어 표시되는 특징과 동일합니다.

2-10. 청구항 제25항(독립항) 및 제26항(독립항)
제25항 및 제26항은 상기 제1-6,10-20항의 방법을 기록한 기록매체와 제1항의 방법을 실행하는 모바일 기기에 대한 발명들이나, 이는 발명의 카테고리만 상이할 뿐 포함하는 기술적인 특징은 상기 청구항들과 동일하므로 상기 거절이유가 동일하게 적용됩니다.

따라서 상기 청구항들은 특허법 제29조제2항에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

[첨 부]
첨부1 한국공개특허 제10-2010-0049200호(2010.05.12.) 1부.
첨부2 한국공개특허 제10-2008-0101576호(2008.11.21.) 1부.
첨부3 일본공개특허 제2005-176134호(2005.06.30.) 1부. 끝.

2014.12.22.

특허청 특허심사2국

가공시스템심사과 심사관 김종기 _____

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다(2013.3.22. 공포 개정특허법 제47조제4항).

3. 보정료 납부안내
o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-8301(담당심사관 김종기)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)